

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (p. ej., "Consulta preceptiva"). Luego repasa la sección correspondiente y compara con la literalidad en la norma. Al estudiar, atiende a: (1) qué actuaciones exigen consulta, (2) requisitos/efectos del dictamen y (3) plazos de emisión cuando aplique urgencia o plazo ordinario.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Naturaleza y finalidad de la función consultiva	1.1-1.2,2.1-2.3	Define el CJC como supremo órgano consultivo y fija su autonomía, independencia y deber de observar Constitución, Estatuto y ordenamiento. Sus dictámenes son no vinculantes salvo ley.
Consulta: alcance, límites y efectos sobre la actuación administrativa	2.2-2.5,9	Distingue consulta preceptiva y facultativa; impide remitir lo dictaminado a otro órgano de la Generalitat. Además, indica cómo reflejar apartamiento o conformidad.
Casos de consulta preceptiva en procedimientos y actuaciones	10.1-10.8,10.5-10.8	Lista supuestos de consulta obligatoria: reforma del Estatuto, anteproyectos de leyes (salvo Presupuestos), decretos legislativos, reglamentos, TC, cooperación, conflictos internos y materias tasadas.
Funcionamiento colegiado: quórum, adopción, votos particulares	13.1-13.3	Exige presencia del Presidente/a (o sustituto), al menos la mitad de Consejeros/as y titular de Secretaría General. Los acuerdos se adoptan por mayoría y permiten voto particular.
Tiempo de emisión: plazo ordinario y urgencia	14.1-14.2	Regla general: dictámenes en máximo un mes desde recepción. Si en la remisión consta urgencia: máximo diez días.
Instrucción y colaboración técnica en los expedientes	3,15.1-15.2	Permite solicitar completar expediente con antecedentes e informes. El CJC puede invitar a informar por escrito u oralmente a organismos o personas con competencia técnica notoria.
Medios personales y estructura: presidente, letrados y personal administrativo	5,16,18.1-18.2,17	Establece tratamiento del Presidente/a. Prevê Letrados y personal administrativo, y el Cuerpo de Letrados (requisitos de ingreso y funciones de redacción).
Memoria anual al Consell y a las Corts	1.3	Obliga a elevar cada año una memoria con actividad por ejercicio y, en su caso, observaciones sobre funcionamiento de servicios públicos y sugerencias normativas.

3. Naturaleza, independencia y valor de los dictámenes (arts. 1.1-1.2,2.1-2.3)

Rasgos del órgano y fundamento del dictamen

- El Consell Jurídic Consultiu es el supremo órgano consultivo del Consell y de su Administración, y si procede de administraciones locales en la Comunitat Valenciana.
- En su función consultiva vela por Constitución, Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento; en ese conjunto fundamenta su dictamen.

No vinculatoriedad salvo previsión legal

- La consulta al CJC puede ser preceptiva cuando lo establecen las leyes o facultativa en los demás casos.
- Los dictámenes no son vinculantes, salvo que las leyes dispongan lo contrario.

4. Alcance de la consulta, límites de remisión y efectos administrativos (arts. 2.2-2.5,9)

Cuándo emite dictamen y cómo se comunica la conformidad

- El CJC emite dictamen en los asuntos sometidos por el presidente o presidenta de la Generalitat, el gobierno valenciano o el conseller/consellera competente.
- Las disposiciones y resoluciones deben expresar si se adoptan conforme con el dictamen o si se apartan de él.

Restricción: un asunto dictaminado no se reenvía

- Los asuntos sobre los que el CJC ha dictado no pueden remitirse a informe de ningún otro órgano de la administración de La Generalitat.
- Esto funciona como límite interno al circuito consultivo sobre asuntos ya dictaminados.

5. Consulta preceptiva: supuestos tasados y materias especiales (arts. 10.1-10.8)

Normas, reformas y actuaciones ante jurisdicción constitucional

- Es preceptiva en anteproyecto de reforma del Estatuto de Autonomía, en anteproyectos de leyes (excepto Presupuestos) y en proyectos de decretos legislativos.
- También es preceptiva en proyectos de reglamentos o disposiciones de carácter general y en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional.

Cooperación, conflictos internos y materias del expediente

- Se exige en convenios o acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas y en conflictos de atribuciones entre departamentos del Consell.
- En expedientes tasados: reclamaciones >30.000€ por daños, revisión de oficio, oposición en contratos administrativos y concesiones, urbanismo con diferente zonificación/uso de zonas verdes o espacios libres, régimen local (con excepción), e incluidos recursos extraordinarios de revisión.

6. Funcionamiento colegiado y acuerdos del CJC (arts. 13.1-13.3)

Quórum mínimo y presencia de órganos de soporte

- Requiere presencia del Presidente/a (o quien le sustituya), al menos la mitad de Consejeros/as y del titular de la Secretaría General.
- Sin ese conjunto de presencia no se satisfacen las condiciones deliberativas y de acuerdo.

Mayoría y voto particular

- Los acuerdos se adoptan por mayoría de votos de los asistentes.
- Quien discrepe puede formular voto particular por escrito dentro del plazo reglamentariamente determinado.

7. Plazos de emisión de dictámenes (ordinario y urgencia) (arts. 14.1-14.2)

Plazo máximo ordinario

- Los dictámenes deben emitirse en un plazo máximo de un mes desde la recepción del expediente.
- El punto de partida del plazo es la recepción del expediente.

Plazo máximo en caso de urgencia

- Si el escrito de remisión hace constar la urgencia del dictamen, el plazo máximo es de diez días.
- La urgencia se incorpora por constancia en el escrito de remisión.

8. Instrucción del expediente y medios del Consejo: letrados y personal (arts. 15.1-15.2,16,18.1-18.2,17,5,1.3,3)

Potestad de completar el expediente e intervención técnica

- El Presidente/a puede solicitar al órgano consultante que complete el expediente con antecedentes e informes necesarios.
- El CJC puede invitar a organismos o personas con competencia técnica notoria a informar, por escrito u oralmente.

Composición y funciones del Cuerpo de Letrados

- El CJC cuenta con Letrados y personal administrativo según la relación de puestos y los medios materiales y recursos asignados.
- El Cuerpo de Letrados (grupo A) requiere título de Licenciado en Derecho y superar oposición; sus funciones incluyen estudio, preparación y redacción fundamentada de proyectos.

9. Memoria anual del CJC (arts. 1.3)

Contenido de la memoria y destinatarios

- Anualmente eleva al Consell y a las Corts Valencianes una memoria detallando actividad del CJC por ejercicio.
- Puede recoger observaciones sobre funcionamiento de servicios públicos derivados de asuntos consultados.

Sugerencias normativas para mejorar la administración

- Incluye sugerencias de disposiciones generales y medidas a adoptar para mejor funcionamiento de la administración.
- La memoria opera como canal institucional de propuestas y aprendizaje.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Emisión de dictámenes (plazo máximo ordinario)	un mes	14.1
Emisión de dictámenes con urgencia (plazo máximo)	diez días	14.2

11. Cierre de repaso

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.